



OPINIÃO

ITCMD na transmissão de heranças e doações no exterior: o que mudou com a reforma tributária?

Ligia Merlo
Guilherme Boareto

2 de fevereiro de 2026, 6h03

Tributário

O planejamento tributário envolvendo ativos no exterior sempre apresentou desafios significativos no contexto jurídico brasileiro, especialmente quando se trata do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD). Previsto no artigo 155, I da Constituição de 1988 (CF/88), esse tributo incide sobre a transferência de bens ou direitos por herança ou doação, com a competência para sua cobrança definida conforme a natureza dos ativos, sejam eles móveis ou imóveis.

APOIO

Entretanto, quando o transmitente possui domicílio ou residência no exterior, ou quando o inventário é processado fora do país, surge uma relevante controvérsia acerca da competência para a cobrança do ITCMD. Isso porque, a Constituição condicionou a tributação dessas operações à edição de lei complementar específica, a qual, até então, encontrava-se em tramitação no Congresso, tendo sido promulgada apenas recentemente pela Lei Complementar nº 227/2026.

Spacca





Apesar da ausência de lei complementar federal até a promulgação da recente Lei Complementar nº 227/2026, diversos estados previam a cobrança do ITCMD em operações envolvendo bens ou doadores no exterior. É o caso, por exemplo, da legislação do estado do Rio de Janeiro [1], de São Paulo [2] e do estado de Minas Gerais [3], que levou diversos contribuintes a discutirem a questão no judiciário.

Posteriormente, a questão foi levada aos tribunais superiores e discutida no julgamento do Tema nº 825/STF.

O que restou definido no julgamento do Tema nº 825/STF?

O Tema nº 825/STF debateu a inconstitucionalidade de leis estaduais que estabelecem a cobrança do ITCMD sobre inventários realizados no exterior e doações recebidas de doadores localizados no exterior. O caso envolveu um recurso extraordinário apresentado pelo estado de São Paulo contra uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), que afastou a cobrança do ITCMD na doação de um bem imóvel situado no exterior, diante da inexistência, até então, de lei complementar regulando o tema.

No julgamento do STF, prevaleceu o entendimento de que os estados não têm competência para criar leis que determinassem a competência própria do estado para exigir imposto sobre doações e heranças de bens no exterior, sob pena de violação do artigo 155, §1º, III da CF/88, que prevê a obrigatoriedade de edição de lei complementar regulando a cobrança do imposto em tais operações [4].

Apesar do precedente ter sido proferido em sede de repercussão geral, e, portanto, ser de caráter vinculante, as legislações dos estados que previam a cobrança do imposto no caso de doação e inventários no exterior permaneceram inalteradas.

Alguns estados, contudo, adotaram medidas para se

Spacca



e heranças recebidas do exterior.

Ainda assim, o cenário de insegurança quanto à incidência do ITCMD nessas operações persistiu até a promulgação da Emenda Constitucional (EC) nº 132/2023, conhecida como “*Reforma Tributária sobre o Consumo*”, que também foi responsável por trazer alterações relevantes no que diz respeito a cobrança do ITCMD, especialmente em relação às transmissões de heranças e doações no exterior.

O que mudou com a EC nº 132/2023?

Como mencionado, mesmo após o julgamento do Tema nº 825/STF, a cobrança do ITCMD sobre operações envolvendo doadores ou bens localizados no exterior continuou sendo objeto de intensa discussão entre contribuintes e estados. A promulgação da EC nº 132/2023, entretanto, trouxe alterações significativas ao sistema tributário, incluindo disposições específicas que impactam diretamente a incidência do imposto nessas situações.

Segundo o artigo 16 da referida emenda [6], até a edição de lei complementar, a competência para cobrança do ITCMD será: para doações do exterior, o estado do domicílio do donatário ou o Distrito Federal; para heranças de bens localizados no exterior, o estado do domicílio do falecido ou do sucessor, ou o Distrito Federal. A competência também poderá ser definida pela situação do bem, quando este estiver no território brasileiro.

Nesse contexto, a recente promulgação da Lei Complementar nº 227/2026, decorrente do Projeto de Lei Complementar (“PLP”) nº 108/2024, representa um marco ao estabelecer, em seu artigo 159, que, quando o *de cujus* ou o doador possuírem domicílio no exterior, a competência para cobrança do ITCMD será do estado ou Distrito Federal de domicílio do sucessor ou donatário, independentemente da localização dos bens.

Essas alterações buscam trazer maior segurança jurídica, mas sua aplicação prática ainda depende da harmonização com legislações estaduais vigentes.

Quando a nova regra entra em vigor?

No que se refere às mudanças tributárias decorrentes da EC nº 132/2023, um dos principais pontos de discussão é a data de entrada em vigor das novas regras. É crucial lembrar que qualquer modificação relacionada à cobrança de impostos não pode retroagir para alcançar eventos ocorridos antes de sua vigência, em conformidade com o princípio da irretroatividade estabelecido no artigo 150, III, alínea ‘a’ da CF/88. Isso significa que, para os fatos geradores de doações ou transmissões de heranças envolvendo falecidos ou doadores de bens no exterior ocorridos antes da publicação da EC nº 132/2023, a interpretação da tese firmada no

Constituição [7], é vedada a União, estados, Distrito Federal e municípios cobrar tributos (1) no mesmo exercício financeiro em que tenha sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou (anterioridade anual) e (2) antes de decorridos noventa dias da data em que tenha sido publicada a referida lei (anterioridade nonagesimal).

Em que pese haja exceções a esse princípio constitucional, o ITCMD deve observar ambas as anterioridades, anual e nonagesimal, cumulativamente. Assim, no caso dos estados que já previam a cobrança do imposto em operações envolvendo doações e transmissões de heranças de bens no exterior, conforme determinado pelo artigo 16 da EC nº 132/2023, só poderiam efetuar a cobrança do imposto no exercício financeiro seguinte e após noventa dias da promulgação da EC nº 132/2023, em conformidade com o artigo 150, III, “c” e “b” da CF/88.

No entanto, é possível sustentar que, por se tratar de um tributo já existente, a observância da anterioridade não seria necessária. A principal justificativa para esse ponto de vista baseia-se no entendimento do STF em relação à aplicação do princípio da anterioridade tributária para o ICMS-Difal com a entrada em vigor da Lei Complementar nº 190/2022 (ADIs 7.070, 7.066 e 7.078). Na ocasião, o relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, entendeu que a lei complementar não alterou a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo — ou seja, não criou ou aumentou tributos —, mas apenas a destinação do produto da arrecadação, permitindo assim sua aplicação no mesmo exercício.

De todo modo, mesmo que esse raciocínio seja aplicável, é incontestável que, em relação a dispositivos previamente declarados inconstitucionais, a cobrança do ITCMD exigirá a edição de nova legislação sobre o tema. Isso ocorre, por exemplo, com o artigo 5º, II da Lei estadual nº 7.174/2015 do estado do Rio de Janeiro, que previa a cobrança do imposto na transmissão de bem móvel ou imóvel situado no exterior. Esse dispositivo, contudo, foi declarado inconstitucional durante o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 6.826 [8].

É importante ressaltar que um dos principais efeitos da declaração de inconstitucionalidade de um dispositivo é a perda de sua validade e, por consequência, sua exclusão do sistema jurídico. Em outras palavras, considera-se que a norma nula e destituída de qualquer eficácia jurídica desde a sua origem. Portanto, por ser a causa da inconstitucionalidade um vício insanável, a mudança no ordenamento jurídico — mesmo por meio de uma emenda constitucional — não é suficiente para corrigir tais vícios e, consequentemente, conferir validade à norma anteriormente considerada inconstitucional.

Qual é o cenário atual sobre o tema?



Recentemente, a ministra Cármen Lúcia se manifestou sobre a matéria através de decisão monocrática prolatada no RE nº 1.553.620/SP. O recurso foi interposto contra acórdão do TJ-SP que havia negado provimento à apelação da Fazenda Pública e à remessa necessária, mantendo sentença que afastou a incidência do imposto sobre doação realizada por doador domiciliado no exterior, diante da inexistência de lei estadual válida em São Paulo.

Na decisão, a ministra reconheceu a inaplicabilidade do artigo 4º da Lei estadual nº 10.705/2000 para operações de doação provenientes do exterior posteriores à edição da EC nº 132/2023. Em sua fundamentação a ministra confirmou que o dispositivo é ineficaz em razão da ausência, até então, de lei complementar federal disciplinando a matéria, o que afasta a possibilidade de cobrança do ITCMD, mesmo após a EC nº 132/2023.

Quais os possíveis impactos para o futuro?

Conforme exposto, as alterações introduzidas pela reforma tributária em relação ao ITCMD contribuíram para reduzir a insegurança que historicamente envolvia o tema. A partir da entrada em vigor da EC nº 132/2023, e respeitadas as anterioridades anual e nonagesimal, é possível que os estados cuja legislação esteja em conformidade com o artigo 16 da referida emenda passem a exigir o imposto sobre heranças e doações envolvendo bens ou pessoas localizados no exterior. É o caso dos estados do Paraná e do Amazonas, que já editaram normas posteriores à EC nº 132/2023 prevendo a incidência do ITCMD nessas situações **[10]**.

Por outro lado, nos Estados em que ainda não exista norma válida tratando da matéria, como no caso do artigo 5º, II da Lei estadual nº 7.174/2015 do Rio de Janeiro, declarado inconstitucional, a cobrança do imposto dependerá da edição de nova lei.

Nesse cenário, o período anterior à edição dessas normas representa uma oportunidade relevante para a análise de estratégias de planejamento sucessório e patrimonial, capazes de afastar ou mitigar o risco de cobrança do ITCMD sobre heranças e doações no exterior, permitindo uma gestão mais eficiente do patrimônio familiar.

[1] art. 5º, II da Lei nº 7.174/2015

[2] Art. 4º da Lei nº 10.705/2000

[3] art. 1º, §2º, II e IV da Lei nº 14.941/2003

[4] Foi fixada a seguinte tese: “*É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a intervenção da lei complementar*”



Guilherme Boareto
é sócio no Biar Fragata Dinoá e Reis Advogados Associados.

VER COMENTÁRIOS

Tags: **ITCMD** **Reforma tributária**

✉️ 📞 f in 🐦 ➦ [compartilhe](#)

RECEBER

⚠️ Encontrou um erro? **Avise nossa equipe!**

Leia também



OPINIÃO
Perspectiva tributária para 2026 (à luz de 2025) no âmbito do STJ



OPINIÃO
Aplicação das alíquotas progressivas de ITCMD sobre bens no exterior



OPINIÃO
Ano de 2025 foi especialmente produtivo em matéria tributária no STF



OPINIÃO
ITCMD sobre doações do exterior após a Emenda Constitucional 132



OPINIÃO
Reforma tributária e a cobrança do ITCMD sobre bens no exterior



OPINIÃO
ITCMD e doações com elementos no exterior: um tema superado?



OPINIÃO
A inexigibilidade automática do ITCMD pós-reforma tributária



OPINIÃO
Fisco paulista diverge sobre ITCMD em doação proveniente do exterior



OPINIÃO
Adesão dos estado às regras de ITCMD introduzidas pela reforma



OPINIÃO
Quando o ITCMD poderá ser exigido sobre bens no exterior?





[Equipe](#)

[Fale Conosco](#)

[Anuários Conjur](#)

[Especial 25 anos](#)

[Anuários](#)

[Boletim Jurídico](#)

Consultor Jurídico 2026. Todos os direitos reservados.
Rua Wisard, 23 – Vila Madalena – São Paulo/ SP – CEP: 05434-080

ISSN 1809-2829

www.conjur.com.br

